अध्याय–2

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियमः

2.1 भारत में जन्म–मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। (संलग्नक–1)। इस अधिनियम ने लागू होने के दिनांक से इस विषय पर प्रचलित विभिन्न कानूनों का स्थान ले लिया है तथा सम्पूर्ण भारत में रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में एकरूपता स्थापित करते हुए जन्म–मृत्यु की सूचना और रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य कर दिया है इस अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने देश में रजिस्ट्रीकरण एवम् जीवनांक सांख्यिकीय समंकों के संकलन को नियमित किया है जिसके फलस्वरूप समंक संकलन में एकरूपता एवं तुलनात्मकता सुनिश्चित की गयी है। साथ ही साथ प्रदेश स्तर पर उसकी भौगोलिक व क्षेत्रीय दशाओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तनों हेतु भी सहमति दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1976 बनायी गई थी, जो दिनांक 08.01.1977 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू थी। इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्रों पर जन्म–मृत्यु और मृत–जन्म की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जाता था। नियमों में विलम्बित रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, बच्चे के नाम का अंकन, प्रमाण पत्रों को निर्गत करना, मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण, प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना, अपराधों के प्रशमन की शक्ति, तथा अभिलेखों की सुरक्षा एवं रख–रखाव, सूचनाओं का संग्रहण, संकलन तथा प्रेषण आदि प्राविधानित था।

यह नियमावली महारजिस्ट्रार, भारत सरकार से प्राप्त माडल रूल्स में राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप लघु परिवर्तनों के साथ केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के उपरान्त प्रख्यापित है।

2.2 महारजिस्ट्रार, भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण, रजिस्ट्रारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टो के समय अन्तराल को कम करने, कागजी कार्यवाही को

कम करने तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर जीवनांक सांख्यिकीय के संकलन व प्रेषण में तेजी लाने के उद्देश्य से रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया तथा प्रयोग किये जाने वाले प्रपत्रों आदि की विस्तृत समीक्षा के उपरान्त नवीन प्रणाली की संरचना की गयी है। इस प्रकार संशोधित प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, सूचनाओं का संग्रहण, संकलन व प्रेषण सम्बन्धी नये प्रपत्रों आदि को प्रदेशों में लागू किये जाने में पुराने नियमों में संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गयी जिसको संज्ञान में लेते हुए जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण माडल नियमावली 1999 को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सूक्ष्म परिवर्तन सहित उत्तर प्रदेश जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2002 निर्मित की गयी है जो शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 22 मार्च, 2003 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। इस नियमावली में माडल नियमावली, 1999 के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया एवं समंक संकलन में एकरूपता एवम् तुलनात्मकता यथावत है।

2.3 प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण संगठन :

प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण संगठन का स्वरूप निम्न है:–

राज्य स्तर:

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु उ0प्र0	:	महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
अपर मुख्य रजिस्ट्रार	:	(अ) अपर निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश। (ब) उप निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
उप मुख्य रजिस्ट्रार	:	सहायक निदेशक/संख्याधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मंडल स्तर:

अपर मुख्य रजिस्ट्रार	:	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।

जिला स्तर

जिला रजिस्ट्रार	:	मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
अपर जिला रजिस्ट्रार	:	(अ) उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नगरीय क्षेत्र)। (ब) जिला पंचायतराज अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र)।

अन्य स्तर

रजिस्ट्रार	:	(अ) नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगरपालिका परिषद। (ब) अधिशासी अधिकारी कैन्टोमेन्ट बोर्ड/नगर पंचायत। (स) चिकित्सा अधिकारी औद्योगिक क्षेत्र। (द) ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (ग्राम पंचायत क्षेत्र)।

अध्याय–3

रजिस्ट्रारों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वः

3.1 जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत रजिस्ट्रारों को जन्म–मृत्यु की घटनाओं को पंजीकृत करने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिया गया है। **अधिनियम में रजिस्ट्रार को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग अथवा अतिक्रमण रजिस्ट्रीकरण संगठन में उससे उच्च पदधारक द्वारा नहीं किया जा सकेगा।** रजिस्ट्रार को नियमानुसार सांख्यिकीय कार्यों का भी निर्वहन करना होता है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसको जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा तत्सम्बन्धी राज्य नियमावली का ज्ञान हो जिससे वह दक्षतापूर्वक विधि प्रदत्त कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। रजिस्ट्रारों के मुख्य कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत हैं:–

(i) अधिनियम में निहित प्रक्रिया के अनुरूप जन्म और मृत्यु की समस्त घटनाओं को रजिस्ट्रीकृत करना।

(ii) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, राज्य नियमावली के अनुरूप कार्यवाही करना तथा मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला रजिस्ट्रार से प्राप्त अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करना।

(iii) जन्म–मृत्यु से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करना।

(iv) रजिस्ट्रार अपने क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगा तथा समस्त घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करेगा।

(v) रजिस्ट्रार नगरीय क्षेत्रों में स्थित चिकित्सकीय संस्थाओं/जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण हेतु अधिकृत अन्य संस्थाओं से जन्म–मृत्यु सम्बन्धी सूचनाएं समय से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थापित होने वाली संस्थाओं को जन्म–मृत्यु सूचना प्राप्त कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे।

(vi) रजिस्ट्रार द्वारा अपने क्षेत्र में जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता, महत्व, लाभ तथा रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया से जनता को अवगत कराने हेतु आवश्यक कदम उठाना।

(vii) जन्म एवं मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण के तुरन्त बाद जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करना तथा पुर्नमाँग पर उसकी प्रति देना।

(viii) उत्तर प्रदेश जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002, में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार रजिस्ट्रार निश्चित अवधि में सांख्यिकीय सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर अपर जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा तत्पश्चात् सांख्यिकीय सूचनायें जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से मुख्य रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी।

(ix) रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को अपनी सुरक्षा में रजिस्ट्रीकरण वर्ष के पश्चात् एक वर्ष तक रखेगा तथा उसके बाद जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा।

(x) रजिस्ट्रार अपने कार्य क्षेत्र में होने वाले किसी परिवर्तन आदि की सूचना मुख्य रजिस्ट्रार को शीघ्रातिशीघ्र भेजेगा तथा दिशा निर्देश प्राप्त करेगा।

अध्याय–4

रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रेशन एवं सांख्यिकीय कार्यः

4.1 रजिस्ट्रार अपने कार्य क्षेत्र में एक कार्यालय स्थापित करेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन के कार्य दिवस व समय दर्शाते हुए एक सूचना पट लगायेगा जिसका प्रारूप निम्नवत् होगाः–

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्यालय

क्षेत्र का नाम .....

रजिस्ट्रार का नाम .....

कार्य दिवस .....

समय .....

बच्चे का जन्म पंजीकृत किया जाना, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है।

रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु

4.2 रजिस्ट्रेशन स्तर के सुधार में रजिस्ट्रार की भूमिकाः

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा–7 की उपधारा (2) के अनुसार रजिस्ट्रार अपने क्षेत्र में घटित होने वाली प्रत्येक जन्म और मृत्यु की घटना की पूर्ण जानकारी प्राप्त करेगा तथा उनके रजिस्ट्रीकरण को सुनिश्चित करेगा। अतः प्रत्यक्ष रूप से कानूनन रजिस्ट्रार की जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिनियम की धारा–21 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति को मौखिक अथवा लिखित रूपसे बाध्य कर सकता है कि जिस परिक्षेत्र में वह व्यक्ति रहता है, उसमें हुए जन्म या मृत्यु सम्बन्धी सूचना वह रजिस्ट्रार को दे। इस प्रकार रजिस्ट्रार पर उसके क्षेत्र में जन्म–मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के स्तर में सुधार करने का उत्तरदायित्व है।

4.3 रजिस्ट्रार द्वारा जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में सुधार हेतु उठाये जाने वाले महत्वपूर्ण कदमः

(i) रजिस्ट्रार को अपने कार्यक्षेत्र, क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों की विशिष्टताओं का ज्ञान होना चाहिए जिससे वह वर्ष में घटित होने वाली सम्भावित जन्म–मृत्यु की संख्याओं का अनुमान लगा सके तथा उसे, अपने क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं तथा उनमें कार्यरत कर्मचारियों के सम्पर्क में रहना चाहिए जिससे रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में होने वाली जन्म–मृत्यु की संख्या का उचित अनुमान हो सकेगा।

(ii) रजिस्ट्रार को अपने कार्य क्षेत्र की उन सभी संस्थाओं की सूची रखनी चाहिए जहां से जन्म और मृत्यु की सूचनाएं प्राप्त होती हैं तथा इन संस्थाओं से निकटतम सम्बन्ध स्थापित करते हुए जन्म–मृत्यु की सही और समय पर सूचना प्राप्त होना सुनिश्चित करना चाहिए।

(iii) रजिस्ट्रार को ऐसे व्यक्तियों की सूची बनानी चाहिए, जिन्हें घरों में जन्म–मृत्यु की सूचना संकलित करने का कार्य सौंपा गया है जैसे ए0एन0एम0, दाई, आंगनवाडी कार्यकर्ती, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि इन व्यक्तियों से जन्म व मृत्यु की सही व समय से सूचना प्राप्त करना चाहिए।

(iv) रजिस्ट्रार को जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित करते हुए संवेदनशील एवं जनता का सहयोगी होना चाहिए, जिससे न केवल रजिस्ट्रार के कार्यालय के मान सम्मान में वृद्धि होगी अपितु रजिस्ट्रेशन के स्तर में काफी सुधार होगा।

(v) रजिस्ट्रार को अपने कार्यक्षेत्र में रहने वाले पंचायत के निर्वाचित सदस्यों, प्रमुख राजनैतिक व्यक्तियों, क्षेत्रीय नेताओं आदि का सहयोग लेते हुए जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के महत्व एवं आवश्यकता का अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार करना चाहिए।

4.4 प्रपत्रों एवं लेखन सामग्री की उपलब्धताः

रजिस्ट्रार ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये उसके तथा उसके क्षेत्र में सूचना संकलित करने हेतु

कार्यरत कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्ति जिनको जन्म–मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराने के लिये अधिकृत किया गया है, के पास सभी आवश्यक प्रपत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। जिसके लिये यह आवश्यक होगा कि वह भण्डार पर ध्यान रखे तथा समय से जिला रजिस्ट्रार को अपनी आवश्यकता का मांग पत्र प्रस्तुत करें एवं उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करें।

4.5 रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रियाः

जन्म–मृत्यु की घटनाओं की सूचना देने हेतु तीन प्रकार के फार्म निर्धारित हैः

प्रपत्र संख्या – 1	–	जन्म सूचना प्रपत्र
प्रपत्र संख्या – 2	–	मृत्यु सूचना प्रपत्र
प्रपत्र संख्या – 3	–	मृत–जन्म सूचना प्रपत्र

इन प्रत्येक प्रपत्रों के दो भाग हैं। बांया भाग वैधानिक भाग है तथा दाँया भाग सांख्यिकीय। प्रपत्र के वैधानिक भाग में ऐसी सूचनाएं सम्मिलित की गयी है जिनका उपयोग वैधानिक उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है। सांख्यिकीय भाग में सम्मिलित सूचनाओं का उपयोग सांख्यिकीय विश्लेषण में किया जायेगा, प्रत्येक फार्म के निचले भाग में कोष्ठक में सूचनायें रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण के समय भरी जायेगी। रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया में उठाये जाने वाले विभिन्न कदम निम्न प्रकार होंगेः–

(i) रजिस्ट्रार व्यक्तिगत सूचनादाताओं, अस्पतालों, चिकित्सकों या अन्य संस्थाओं/अधिसूचित अधिकारियों के माध्यम से जन्म और मृत्यु की सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगा। प्रत्येक फार्म की पूर्णता एवं शुद्धता की सावधानी पूर्वक जांच करेगा साथ ही यह भी सुनिश्चत करेगा कि फार्म में की गयी प्रविष्टियाँ पठनीय एवं स्पष्ट हैं, प्रविष्टियों में ओवर राइटिंग स्वीकार नहीं होगी क्योंकि रिपोर्टिंग फार्म स्थायी अभिलेख होगा। यदि फार्म की प्रविष्टियाँ अपठनीय या ओवर राइटिंग की हैं तो सूचना दाता को फार्म पुनः भरने के लिये कहा जाये।

(ii) मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा चयनित चिकित्सा संस्थाओं के लिये प्रत्येक रिपोर्ट फार्म 2 के साथ मृत्यु के कारणों का प्रमाण पत्र फार्म सं0 4 में प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है उसकी मृत्यु के कारण का विवरण होता है। अतः रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये फार्मो में सभी सूचनायें अंकित हैं।

(iii) रजिस्ट्रार सूचनादाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों में अंकित प्रविष्टियों की शुद्धता एवं पूर्णता की जांच करेगा। किसी कमी की दशा में फार्म को पूर्ण कराये जाने में सूचना दाता का मार्गदर्शन करेगा।

(iv) रजिस्ट्रार किसी अनपढ़ सूचनादाता द्वारा दी गयी मौखिक सूचना को सम्बन्धित सूचना प्रपत्र की प्रविष्टि स्वयं करेगा तथा सूचनादाता के स्थान पर उसका हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा विधिक भाग पर प्राप्त करेगा।

(v) जिन क्षेत्रों में घर में हुई मृत्यु की चिकित्सकीय प्रमाणीकरण निजी चिकित्सकों द्वारा अपेक्षित है वहां पर चिकित्सक द्वारा फार्म सं0 4क पर उक्त (ii) में बतायी गयी प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगा तथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित चिकित्सक से कमियों को ठीक करायेगा।

(vi) रजिस्ट्रार सूचनादाता द्वारा प्राप्त सूचनाओं की सत्यता एवं प्रमाणिकता पर पूर्ण संस्तुष्टि के उपरान्त अपने क्षेत्र में घटित घटना का रजिस्ट्रीकरण करेगा और रजिस्ट्रीकरण संख्या निर्दिष्ट स्थान (विधिक एवं सांख्यिकीय भागों) पर अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर करेगा तथा नाम सहित अपनी मुहर लगा देगा। इस रजिस्ट्रीकरण संख्या का निर्धारण वर्षवार जनवरी माह से प्रारम्भ होकर माह दिसम्बर के अन्तिम दिवस तक किया जायेगा।

(vii) जन्म–मृत्यु की सूचना निर्धारित समय (21 दिन) के पश्चात् प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 13 तथा तत्सम्बन्धी उत्तर प्रदेश जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 के नियम 9 में निहित प्राविधान के अनुरूप समस्त अभिलेख सूचना प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। रजिस्ट्रार घटना की विश्वसनीयता एवं शुद्धता पर संतुष्टि के उपरान्त घटना का रजिस्ट्रीकरण पूर्व प्रस्तर

(vi) की व्यवस्था के अनुसार करेगा। इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण घटनाओं के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार प्राधिकृत अधिकारी के रजिस्ट्रीकरण के लिये दिये गये आदेश की संख्या, दिनांक तथा अन्य आवश्यक विवरण सम्बन्धित प्रपत्र के विधिक भाग के कोष्ठक के रिमार्क कालम में अंकित करेगा।

(viii) यदि एक गर्भ से एक साथ एक से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो सूचनादाता को प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिये अलग–अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा। रजिस्ट्रार इन प्रपत्रों के विधिक भाग के कोष्ठक के रिमार्क कालम में जुड़वा या त्रिगुण जन्म जैसी स्थिति हो अंकित करेगा।

4.6 सांख्यिकीय प्रतिवेदन तैयार करना एवं उनका प्रेषण:

रजिस्ट्रार द्वारा जन्म–मृत्यु के सांख्यिकीय प्रतिवेदन को तैयार करने तथा उनके प्रेषण के लिये निम्न कदम उठाये जायेंगे:

(i) रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित प्रपत्र के निचले भाग में वांछित सूचनायें अंकित करेगा। विशेष तौर पर मृत्यु प्रपत्र के सांख्यिकीय भाग में आयु निर्धारित व्यवस्थानुसार (वर्ष/माह/दिन/घंटे) में भरेगा।

(ii) रजिस्ट्रार माह के अन्त में जन्म–मृत्यु तथा मृत–जन्म के सूचना प्रपत्रों के विधिक एवं सांख्यिकीय भागों को अलग–अलग क्रमानुसार नत्थी करेगा।

(iii) रजिस्ट्रार प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को पूर्व माह में रजिस्ट्रीकृत सभी घटनाओं के अलग किये गये सांख्यिकीय भागों को क्रमबद्ध करके जन्म–मृत्यु तथा मृत–जन्म हेतु निर्धारित मासिक सारांश प्रपत्र संख्या 11, 12 व 13 के साथ अलग–अलग नत्थी कर अपर जिला रजिस्ट्रार (नगरीय क्षेत्रों हेतु उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी) को दिनांक 5 तक प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा मासिक सारांश रिपोर्ट की प्रति अपने पास सुरक्षित रखेगे।

अपर जिला रजिस्ट्रार अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत सभी रजिस्ट्रेशन इकाइयों से प्राप्त मासिक सारांश रिपोर्ट सूचना प्रपत्रों के सांख्यिकीय भागों सहित सूचीबद्ध कर जिला रजिस्ट्रार को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे तथा भेजी जाने वाली रिपोर्ट की सूची अपने पास रखेंगे।

जिला रजिस्ट्रार जिले के अपर जिला रजिस्ट्रारों से प्राप्त मासिक सारांश रिपोर्ट सूचना प्रपत्रों के साख्यिकीय भागों सहित सूचीबद्ध कर मुख्य रजिस्ट्रार के कार्यालय, जन्म–मृत्यु आंकड़ा अनुभाग स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को दिनांक 15 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत करेंगे तथा सूची की कार्यालय प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

(iv) रजिस्ट्रार विगत माह में मृत्यु सूचना प्रपत्रों के साथ प्राप्त मृत्यु के चिकित्सकीय प्रमाणीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों (फार्म सं0 4 व 4क) को सूचीबद्ध कर माह की 5 तारीख तक जिला रजिस्ट्रार को प्राप्त करायां जाना सुनिश्चित करेंगे तथा जिला रजिस्ट्रार सभी इकाईयों से प्राप्त प्रपत्रों को इकाईवार सूची बद्ध कर मुख्य रजिस्ट्रार के कार्यालय, जन्म–मृत्यु आंकड़ा अनुभाग, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को दिनांक 15 तक प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4.7 जन्म और मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करना:

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 के प्राविधान के अनुसार रजिस्ट्रार जैसे ही जन्म–मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करता है, अधिनियम की धारा 8 और 9 के अन्तर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति को ज़न्म या मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रपत्र संख्या 5 या 6 में **निःशुल्क जारी करेगा।** रजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु के प्रमाण–पत्र की केवल प्रथम प्रति निःशुल्क जारी करनी है रजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु के प्रमाण–पत्र पर स्वयं को हस्ताक्षर करने होंगे और वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह ऐसा करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा। यदि जन्म/मृत्यु की घटना की रिपोर्ट अधिसूचित कर्मचारी के माध्यम से प्राप्त होती है तो जन्म/मृत्यु का प्रमाण–पत्र रिपोर्टकर्ता सम्बन्धित व्यक्ति तक

पहुंचाने के लिये उत्तरदायी होगा। या जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र डाक व्यय उपलब्ध कराये जाने पर डाक द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को पहुंचाना होगा।

4.8 रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों का रख–रखाव एवं उनकी सुरक्षा:

प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु एवं मृत–जन्म की सूचना के वैधानिक भाग को रजिस्ट्रेशन क्रमानुसार एकत्र कर, एक साथ बाइन्ड कर अलग–अलग रखेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार बाइन्ड किये गये वैधानिक प्रपत्र एक ही कैलेन्डर वर्ष से सम्बन्धित है। रजिस्ट्रार उपरोक्तानुसार बाइन्ड करवाई गयी पंजिका के आवरण पृष्ठ पर अवधि का विवरण तथा पहली व अन्तिम पंजीकरण संख्या अंकित करेगा। रजिस्ट्रीकरण की संख्या अधिक होने पर एक से अधिक पंजिकाएं तैयार कर सकेगा परन्तु बाइन्ड करवायी गई पंजिकाओं पर उपरोक्तानुसार अवधि व पहली व अन्तिम रजिस्ट्रीकरण संख्या को अंकित करना अनिवार्य होगा।

रजिस्ट्रार इन पंजिकाओं को रजिस्ट्रीकरण वर्ष के अगले एक वर्ष तक अपनी सुरक्षा में रखेगा तथा एक वर्ष के उपरान्त जिला रजिस्ट्रार को स्थाई रूप से सुरक्षित रखने हेतु भेजेगा।

अध्याय–5

रजिस्ट्रीकरण की अन्य प्रक्रियाएं:

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्राविधान के अनुसार सम्पूर्ण देश में स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर घटित जन्म और मृत्यु की समस्त घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जाना है। विदेशी नागरिकों से सम्बन्धित जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण भी अधिनियम में निहित प्राविधानों के अनुरूप स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जायेगा तथा प्रमाण–पत्र भी निर्गत किया जायेगा।

5.1 विलम्बित रजिस्ट्रीकरण:

यदि कोई सूचनादाता किसी घटना के विवरण निर्धारित अवधि के बाद देता है तो उस घटना का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 13 और उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के नियम संख्या 9 के अधीन विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के प्राविधानों द्वारा संचालित किया जायेगा।

5.2 जिस जन्म अथवा मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिये सूचना घटना के घटित होने के 21 दिन के बाद तथा 30 दिन के भीतर दी जाती है तो उसका रजिस्ट्रीकरण दो रूपया विलम्ब शुल्क लेकर किया जायेगा। जिस जन्म अथवा मृत्यु की सूचना घटना के घटित होने के 30 दिन के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर दी जाती है तो उसका रजिस्ट्रीकरण अपर जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के उपरान्त पांच रूपया विलम्ब शुल्क लेकर रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

5.3 यदि कोई घटना उसके घटित होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गयी हो तो उसे सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी (एस0डी0एम0) के लिखित आदेश पर दस रूपया विलम्ब शुल्क लेकर रजिस्ट्रीकृत किया जायेग। निर्धारित अवधि के भीतर सूचना दाता द्वारा जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने पर असफल रहने पर, उसके विरूद्ध

की जाने वाली कार्यवाही के लम्बित रहने की अवधि में भी घटना का रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा।

5.4 बच्चे के नाम का रजिस्ट्रीकरण:

बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम के किया जा सकता है। जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 के नियम संख्या 10 के प्राविधान के अनुसार रजिस्ट्रार नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किये गये जन्म में बच्चे के नाम की प्रविष्ट उसके माता–पिता या संरक्षक की लिखित अथवा मौखिक सूचना के आधार पर रजिस्ट्रीकरण तिथि के एक वर्ष के भीतर करेगा। बच्चे के नाम का रजिस्ट्रीकरण एक वर्ष के उपरान्त तथा 15 वर्ष के भीतर बिलम्ब शुल्क के साथ राज्य नियमावली के नियम 10 में दिये गये उपबन्धों के अधीन किया जायेगा।

5.5 भारत से बाहर भारतीय नागरिकों के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण:

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों से सम्बन्धित जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण नागरिकता अधिनियम 1955 एवं तत्सम्बन्धी नागरिकता (भारतीय कौन्सिल रजिस्ट्रीकरण) नियम 1956 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार भारतीय कौन्सिल द्वारा किया जाता है तथा जन्म और मृत्यु का प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाते हैं। जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 20 (2) के अनुसार ऐसे भारतीय दम्पत्ती जो भारत में बसने की दृष्टि से वापस आते हैं तो वे अपने बालक/बालिका के भारत पहुँचने की तारिख से 60 दिन के भीतर किसी भी समय बालक/बालिका के जन्म का रजिस्ट्रीकरण, जहां वे सामान्यतया रहते हैं, उस क्षेत्र के स्थानीय रजिस्ट्रार से करायेंगे। उक्त अवधि के पश्चात् अधिनियम के धारा 13 (3) में निहित प्राविधान लागू होंगे।

5.6 गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण:

मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण हेतु मृत्यु के दिनांक एवं स्थान की सूचना आवश्यक है परन्तु गुमशुदा व्यक्ति के सम्बन्ध में मृत्यु की सही तिथि व स्थान का निर्धारण नहीं हो पाता है।

साधारणतया सात वर्ष तक जिस व्यक्ति को सुना व देखा न गया हो उसे मृत माना जाता है परन्तु इसका कोई तथ्यपरक साक्ष्य प्राप्त किया जाना गंभीर विषय है तथा इस सम्बन्ध में जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में कुछ भी नहीं कहा गया है। अतः इस प्रयोजन के लिये न्यायालय में दायर वाद में लिखित अथवा मौखिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि व स्थान पर निर्भर किया जा सकता है।

5.7 गोद लिये गये बच्चों का रजिस्ट्रीकरण:

रजिस्ट्रीकृत बच्चे के गोद लिये जाने की स्थिति में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशानुसार बच्चे के माता–पिता का नाम रजिस्ट्रार मूल अभिलेख में संशोधित करते हुए जन्म प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

अरजिस्ट्रीकृत बच्चे के गोद लिये जाने की स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशानुसार जन्म का स्थान, दिनांक, माता–पिता का नाम तथा आयु के सम्बन्ध में बच्चे के प्राकृतिक माता–पिता द्वारा दी गयी सूचना, अन्य स्थिति में सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण–पत्र तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त अन्य साक्ष्यों के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित तिथि को जन्म का दिनांक मानते हुए निर्धारित सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा।

5.8 जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना:

जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को ठीक करने अथवा उसे रद्द करने के सम्बन्ध में भी नियम बनाये गये हैं। रजिस्ट्रार इन नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत रजिस्टर में की गयी किसी प्रविष्टि को प्रारूपतः या सारतः गलत पाये जाने पर ठीक अथवा रद्द कर सकता है। यह गलतियाँ किसी भी प्रकार की हो सकती हैं:–

(i) लिपिकीय अथवा औपचारिक गलतियाँ

(ii) सारतः गलतियाँ तथा

(iii) कपटपूर्ण अथवा अनुचित प्रविष्टियाँ

प्रत्येक मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(i) लिपिकीय अथवा औपचारिक गलतियाँ

इस मामले में रजिस्ट्रार को मामले की जाँच करनी होगी तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी गलती हई है। वह उस गलती को सुधारेगा और उक्त प्रविष्टि के उद्धरण तथा उस गलती को बताते हुए उसे ठीक किये जाने का विवरण जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा यदि उसके पास रजिस्टर उपलब्ध नहीं है तो वह जिला रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजेगा और मामले की जाँच करने तथा रजिस्टर में आवश्यक शुद्धियाँ करने के लिये जिला रजिस्ट्रार से रजिस्टर मंगायेगा। इस मामले में जिला रजिस्ट्रार उन शुद्धियों को प्रतिहस्ताक्षरित करेगा।

(ii) सारतः गलतियाँः

ऐसे मामले में रजिस्ट्रार मामले की जानकारी रखने वाले दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा त्रुटियों का स्वरूप बताये जाने तथा मामले के वास्तविक तथ्यों को उजागर किये जाने पर प्रविष्टि को ठीक कर सकता है। इस सम्बन्ध में जिला रजिस्ट्रार को इन सभी शुद्धियों की विवरणों सहित जानकारी दी जानी होगी।

(iii) कपटपूर्ण अथवा अनुचित प्रविष्टिः

अधिनियम के अन्तर्गत यह दण्डनीय अपराध हैं अतः रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत उसकी सूचना मुख्य रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत अधिकारी को देनी होगी और उनके आदेश प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।

5.9 रजिस्ट्रार किसी भी अशुद्धि को मूल प्रविष्टि में कोई परिवर्तन किये बगैर हाशिये में उपयुक्त प्रविष्टि दर्ज करके ठीक करेगा अथवा उसे रद्द करेगा। वह हाशिये में की गयी

प्रविष्टि पर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा अशुद्धि को ठीक करने अथवा उसे रद्द करने की तारीख अंकित करेगा किसी भी प्रविष्टि के ठीक किये जाने अथवा रद्द किये जाने के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार सम्बन्धित सूचना दाता के स्थाई पते पर इसकी सूचना भेजेगा।

5.10 **जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की तलाशी और उद्धरण जारी किया जाना:**

कोई भी व्यक्ति जन्म अथवा मृत्यु के रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि को तलाश करवा सकता है। इस तलाशी के लिये व्यक्ति को नियमों में निम्नानुसार देय शुल्क के साथ रजिस्ट्रार को आवेदन करना होगा:–

(i)	किसी एक प्रविष्टि के लिये तलाश किये जाने वाले प्रथम वर्ष के लिये।	2.00 रूपये
(ii)	प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिय	2.00 रूपये
(iii)	प्रत्येक उद्धरण देने के लिये	5.00 रूपये
(iv)	अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र हेतु	2.00 रूपये

5.11 अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति पूर्व प्रस्तर में निर्धारित शुल्क का भुगतान करके किसी जन्म अथवा मृत्यु के सम्बन्ध में रजिस्टर से उद्धरण ले सकता है तथा जन्म के सम्बन्ध में उद्धरण प्रपत्र संख्या 5 तथा मृत्यु के सम्बन्ध में प्रपत्र संख्या 6 पर रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये जायेंगे। मृत्यु के मामलों में मृत्यु के कारण का विवरण नहीं बताया जायेगा। इस धारा के अन्तर्गत जारी किये गये सभी उद्धरणों को जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जायेगा तथा यह उद्धरण किसी जन्म अथवा मृत्यु जिससे उक्त प्रविष्टि सम्बन्धित है, को सिद्ध करने के लिये साक्ष्य के रूप में मान्य होंगे। इस सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के प्राविधान निम्न है:–

"प्रत्येक सरकारी अधिकारी जिसके पास सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा दस्तावेज है जिसका कोई भी व्यक्ति निरीक्षण कर सकता है, किसी व्यक्ति द्वारा उस दस्तावेत की प्रति मांगे जाने पर और कानूनी फीस का भुगतान किये जाने पर, दस्तावेज

की प्रति उपलब्ध करायेगा तथा उस प्रति के अन्त में नीचे यह प्रमाण–पत्र देगा कि यह उक्त दस्तावेज अथवा उसके किसी भाग की जैसा भी मामला हो, सत्यापित प्रति है तथा उक्त प्रमाण–पत्र पर अपना नाम, पदनाम और तारीख दर्ज करेगा तथा उस अधिकारी के कानून के अन्तर्गत मोहर प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत होने पर वह उस पर मोहर लगायेगा और इस प्रकार प्रमाणित की गयी प्रतियों को प्रमाणित प्रतियाँ कहा जायेगा।"

व्याख्याः

"कोई भी अधिकारी जो सामान्य सरकारी ड्यूटी के दौरान ऐसी प्रतियाँ जारी करने के लिये प्राधिकृत है, इस धारा के आशय के अन्तर्गत उक्त दस्तावेजों का अभिरक्षक है।"

5.12 **अपराध दण्ड और अभियोजनः**

किसी भी व्यक्ति को 50 रूपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। यदि वह (क) धारा 8 व 9 के अन्तर्गत अपेक्षित जानकारी नहीं देता अथवा (ख) कोई ऐसी इत्तला देता है अथवा दिलवाता है जिसे वह जानता अथवा विश्वास करता है कि वह विशिष्टियाँ जिन्हें जानना अथवा रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है, मिथ्या है अथवा (ग) धारा 11 द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखने या अपना अंगूठा लगाने से इनकार करता है।

5.13 कोई रजिस्ट्रार अथवा उपरजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित विवरणियाँ भेजने में उपेक्षा करेगा अथवा उससे इनकार करेगा वह पचास रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

5.14 कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जो धारा 10(3) के अधीन मृत्यु के कारण का प्रमाण–पत्र देने में उपेक्षा अथवा उससे इनकार करता है और कोई व्यक्ति जो ऐसा प्रमाण–पत्र प्रदत्त करने में उपेक्षा अथवा उससे इन्कार करता है वह पचास रूपये तक के जुर्माने से

दण्डनीय होगा। अन्य सभी मामलों में कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा वह भी दस रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

5.15 धारा 23 के अन्तर्गत किये गये किसी अपराध की मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः जांच की जायेगी। दण्डनीय अपराध के लिये कोई अभियोजन मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही चलाया जायेगा अन्यथा नहीं। तथापि धारा 23 के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध का अधिनियम के अन्तर्गत दान्डिक कार्यवाहियों के संस्थित होने से पूर्व अथवा पश्चात् मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रश्न किया जायेगा और अपराधों का प्रशमन नियमों में निहित शर्तों के अधीन होगा धारा 23 की उपधारा (1) से (3) के अन्तर्गत किये गये किसी अपराध का पचास रूपये से अनधिक के भुगतान पर प्रशमन किया जा सकेगा तथा अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत किये गये किसी अपराध का दस रूपये से अनधिक के भुगतान पर प्रशमन किया जायेगा।

5.16 कृत कार्यवाही के लिये बचावः

अधिनियम में सद्भावना पूर्वक की गयी कार्यवाही के लिये बचाव की व्यवस्था है। धारा 28 के उपबन्धों के अन्तर्गत इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार, महारजिस्ट्रार, किसी रजिस्ट्रार अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी शक्ति का प्रयोग अथवा कर्तव्य का पालन कर रहा हो, के विरूद्ध न होगी। धारा 28 में यह भी व्यवस्था है कि कोई भी वाद अन्य विधिक कार्यवाही सद्भावना पूर्वक की गयी अथवा की जाने के लिये आशयित किसी बात के हुए या होने के संभाव्य किसी नुकसान के लिये सरकार के विरूद्ध नहीं होगी।